

3° JUZGADO CIVIL

EXPEDIENTE: 01291-2023-0-2501-JR-CI-03

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : VERGARA MENDOZA SEGUNDO ROGER.
ESPECIALISTA : LOPEZ LUJAN ELIZABETH MARIANELLA
PERITO : SALAS PAREDES, RAMIRO MODESTO
SALAS PAREDES, RAMIRO
SANDOVAL SANDOVAL, CESAR ALADINO
SANDOVAL SANDOVAL, CESAR
DEMANDADO : ALTAMIRANO MORILLA, JAVIER ANGEL
DEMANDANTE : SCOTIABANK PERU SAA

RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO

Nuevo Chimbote, dieciséis de abril del dos mil veintiséis. -

AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con los autos en despacho se procede a emitir la presente resolución, y **CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Teniendo en cuenta la solicitud de convocatoria a remate efectuada por el ejecutante, y siendo el estado del proceso el de encontrarse en la etapa técnica de ejecución forzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley N° 30229; y verificándose que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12^{o1} de Ley N°

30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial.

SEGUNDO: Es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto.

TERCERO: Declarado Desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley N° 30229 – el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicara el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicara los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.

CUARTO: En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicara el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.

QUINTO: Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya; por estas consideraciones: **SE RESUELVE:**

¹ Artículo 12. Condiciones para remate por internet. El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel judicial por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes;
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el Juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización. (...);

1. **CONVOQUESE A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL – REM@JU** a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** de los inmuebles materia de ejecución forzada siguiente:

a) DESCRIPCION:

Bien inmueble ubicado en el PROGRAMA DE VIVIENDA SECTOR 5A – 5D zona 5, URBANIZACION BUENOS AIRES MANZANA D2 LOTE 02 SECTOR 5D, distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash, inscrito en la Partida Registral N° P09061233 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Chimbote.

2. **CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE** el **SEGUNDO REMATE** y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarado desierto a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

3. **CARGA Y GRAVAMENES:**

Hipoteca:

a. Asiento 00027 Hipoteca hasta por la suma de S/ 1'051,262.00 soles a favor de Scotiabank Peru SAA.

Embargo:

b. Asiento 00028: Embargo en forma de inscripción a favor de Banco Internacional del Peru – INTERBANK hasta por la suma de S/. 60,000.00 soles, ordenado por el Noveno Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Expediente 02478-2023-88-1601-JR-CI-09.

4. **VALOR DE TASACION:** Tasación en la suma de S/ 1'026,919.94 soles.

5. **PRECIO BASE DEL REMATE:**

- a) PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de S/. 684,613.29 soles (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 29/100 SOLES).
- b) SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de S/. 581,921.29 soles (QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 29/100 SOLES).
- c) TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de S/. 494,633.10 soles (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 10/100 SOLES).

- 6. OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con lo siguiente:
- a) Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley N°30229; y
 - b) Adjuntar el arancel judicial correspondiente.
- 7. PUBLICACION:** Procédase a la PUBLICACION de los avisos de los remates EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15° de la Ley N°30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.
- El cronograma correspondiente a cada remate se genera automáticamente por el aplicativo informático REM@JU al que podrán acceder las partes en el portal institucional del Poder Judicial www.pj.gob.pe, enlace virtual de REM@JU, para su visualización.
- 8. FIJESE los Carteles en la vitrina del local del Juzgado; y en los inmuebles a rematar** por parte de la especialista legal responsable de los remates electrónicos judiciales **REM@JU** en forma oportuna y bajo responsabilidad.
- 9. NOTIFÍQUESE** a la parte ejecutada, dejándose a salvo su derecho de formular oposición solamente en base a la causal prevista legalmente.
- 10. CUMPLA LA PARTE DEMANDANTE** con solicitar el registro del remate electrónico en el sistema informático una vez vencido el plazo para formular oposición o una vez desestimada ésta en caso se hubiere formulado.
- 11. NOTIFIQUESE** a las partes procesales a las partes procesales, en su domicilio procesal o casilla electrónica, y en la dirección de los inmuebles sub Litis, así como notifíquese a los poseedores del bien materia de Litis.-

Notifíquese. -